

Nomor : 003/DPP/E-IKS/DIR/VI/2025
 Nomor : 014/PKS/MBS-MLGI/VI/2025

1. **PT. DISA PRIMA PRIMA** suatu perseroan didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) yang diwakili dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE sebagai direktur selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

1. Di dalam Perjanjian ini kata-kata dibawah ini didefinisikan seperti tercantum dibawah ini kecuali secara khusus ada penjelasan tambahan mengenai hal itu:
 - a. **“Harga Kontrak”** berarti jumlah/nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Penawaran yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - b. **“PKS”** berarti Perjanjian Kerjasama ini, berikut setiap lampirannya.
 - c. **“Addendum Perjanjian”** Berarti perubahan-perubahan yang terjadi pada pasal-pasal atau hal-hal yang belum termasuk dalam dokumen Perjanjian sebagai hasil kesepakatan baru antara **PARA PIHAK**.
2. Seluruh dokumen yang ada di dalam Perjanjian bersifat saling melengkapi, untuk keperluan interpretasi, yang akan diutamakan adalah berdasarkan urutan berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)
 - b. Surat Pemesanan/Purchase Order (PO)

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KEDUA dengan ini menjual produk-produk sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut “**Produk**”) sesuai dengan surat pemesanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini membeli Produk tersebut dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HARGA PRODUK DAN PEMBAYARAN

1. Total harga termasuk PPN: Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

NO	NAMA ALAT	TOTAL HARGA
I	Legion System sejumlah 1 (Satu) unit	Rp. 693.288.288,-
II	Legion Chart sejumlah 1 (Satu) unit	Rp. 105.000.000,-
III	 sejumlah 1 (Satu) unit	Rp.,-
IV	 sejumlah 1 (Satu) unit	Rp.,-
	SUB TOTAL	Rp. 788.288.288,-
	PPN	Rp. 86.711.711,71,-
	GRAND TOTAL	Rp. 875.000.000,-

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

2. Pembayaran dibayarkan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan harga produk, yaitu Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam 7 hari, setelah PIHAK KEDUA menerima Proforma Invoice, maka Invoice asli / faktur pajak akan diberikan sesuai dengan tanggal penerimaan pembayaran.

Adapun sisa pembayaran 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), akan diselesaikan dengan cara cicil sebanyak 4 kali:

- a) Cicilan tahap pertama sebesar Rp. 131.250.000,- dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah mesin dilakukan instal dan uji fungsi.
- b) Cicilan tahap kedua sebesar Rp. 131.250.000,- dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, 30 hari setelah cicilan pertama.
- c) Cicilan tahap ketiga sebesar Rp. 131.250.000,- dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, 30 hari setelah cicilan kedua.
- d) Cicilan tahap keempat sebesar Rp. 131.250.000,- dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, 30 hari setelah cicilan ketiga.

3. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Atas Nama : PT Mensa Binasukses
 Nama Bank : BCA
 Cabang : Basuki Rahmat Malang
 No. Rekening : 011-312529-0

PASAL 4

PEMESANAN DAN PENGIRIMAN

1. Pemesanan Produk dilaksanakan berdasarkan PO yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, baik melalui facsimile maupun email.
2. Produk akan dikirimkan maksimal dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal yang tertera dalam PO ke lokasi sesuai dengan alamat yang tertera dalam PO.
3. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pengiriman Produk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
4. Serah terima Produk **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (“**BAST**”) Produk yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Pihak yang berwenang serta peralihan tanggung jawab dan/atau resiko terhadap kuantiti dan cacat fisik

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

Produk dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terjadi sejak ditandatanganinya **BAST**.

PASAL 5

JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan garansi Produk selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal instalasi untuk alat yang bukan disebabkan oleh kesalahan pemakaian atau *human error*. Apabila selama garansi terdapat kerusakan alat, maka biaya *service* dan suku cadangnya akan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini akan berlaku terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal [30 Oktober 2025]. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau diakhiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal ____ Perjanjian ini.

PASAL 7

WANPRESTASI

1. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut (masing-masing peristiwa tersebut secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Wanprestasi**”):
 - a. Kegagalan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Pernyataan atau jaminan apa pun dari salah satu **PIHAK** yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, ternyata terbukti tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan.
 - c. Ketentuan-ketentuan wanprestasi lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadinya Wanprestasi, **PIHAK** yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan tertulis kepada **PIHAK** yang melakukan Wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dengan rentang waktu antara masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari kerja.
3. Dalam hal surat peringatan tertulis telah dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali namun **PIHAK** yang melakukan Wanprestasi gagal untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Wanprestasi berhak mengambil segala tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum yang dianggap penting untuk melindungi segala haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

PAJAK

PARA PIHAK mempunyai kewajiban menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Salah satu **PIHAK** dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan Perjanjian dapat diakhiri setelah adanya kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis.
2. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan untuk berakhir terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** dimaksud tetap berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajibannya.

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) menurut Perjanjian adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan semua pihak untuk mengatasinya baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan yaitu antara lain : akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran besar disekitar area lokasi proyek, gempa bumi, taufan badai, gunung meletus, sambaran petir, peperangan, kerusakan, blockade, huru-hara, epidemi, pemogokan, sabotase ; Kebijakan moneter dari pemerintah yang berdampak langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.
2. Pihak yang mengalami “Keadaan Memaksa” harus memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengetahuinya.
3. **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
4. Apabila peristiwa Keadaan Memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan perbedaan pendapat yang mungkin akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dan diselesaikan dengan itikad baik masing-masing pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

2. Apabila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian dengan domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

PASAL 12

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 13

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan masing-masing **PIHAK**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik pada saat jangka waktu Perjanjian ini masih berlaku maupun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Kewajiban menjaga kerahasiaan yang harus dilakukan oleh **PARA PIHAK** dapat dikecualikan apabila berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 14

PENUTUP

1. Apabila karena peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagian ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan mengubah dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut agar dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sedapat mungkin sesuai dengan maksud dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** dan mulai berlaku sesuai jangka waktu Perjanjian, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan bertanggungjawab atas segala perbuatan dan resiko hukum yang timbul dari Perjanjian ini.
4. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perubahan/penambahan dalam bentuk addendum atau amendemen secara tersendiri sebagai bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DISA PRIMA PRIMA

PIHAK KEDUA
PT. MENSA BINASUKSES

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Direktur

I Gusti Ayu Ratna Dwipayanti
PJS Kepala Cabang

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				

LAMPIRAN
NAMA PRODUK

PARAF PIHAK PERTAMA					PARAF PIHAK KEDUA				